031 K 116/25

# Amtsgericht Hagen

# Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

**Mittwoch, 13.01.2027, 09:00 Uhr,**
**3. Etage, Sitzungssaal 363, Heinitzstr. 42/44, 58097 Hagen**

folgender Grundbesitz:

**Wohnungsgrundbuch von Hagen, Blatt 34117,**
**BV lfd. Nr. 1**
118/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Hagen, Flur 23, Flurstück 290, Gebäude- und Freifläche, Eugen-Richter-Str. 82, Größe: 246 m² verbunden mit dem Sondereigentum zur Bescheinigung der Stadt Hagen vom 10.12.2009 – Zeichen: 2/63/L/0043/09 – an der im Aufteilungsplan mit Nr. 4 gekennzeichneten Wohnung im 1. Obergeschoss und dem Kellerraum und zwei Balkonen mit gleicher Nummer.

Für jeden Miteigentumsanteil ist ein besonderes Grundbuchblatt angelegt (Blätter 34114 bis 34123).

Das hier eingetragene Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.

Bezug: Bewilligung vom 21.12.2009 (UR-Nr. 334/2009, Notar Heribert Kersting, Bochum).

Von Blatt 8192A hierher übertragen am 11.01.2010.

versteigert werden.

Lt. Gutachten - ohne Innenbesichtigung -: Eigentumswohnung bestehend aus 4 Zimmern, Flur, Küche, Badezimmer, 2 Balkonen und Kellerraum im 1. Obergeschoss eines 4-geschossigen, unterkellerten Wohn- und Geschäftshauses mit ausgebautem Dachgeschoss. Wohnfläche gemäß Teilungsplan: 90,21 m². Baujahr gemäß Bauakte ca. 1910; Aufteilung in Wohn- und Teileigentum 2009/2010. Es bestehen Bauschäden und Baumängel sowie ein erheblicher Modernisierungs-, Unterhaltungsstau und allgemeiner Renovierungsbedarf. Nach Auskunft der Stadt Hagen können zukünftig evtl. noch Erschließungskosten zu zahlen sein.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 24.09.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

74.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

**Bieter müssen im Versteigerungstermin unter Umständen Sicherheit leisten,**

**die in der Regel 10 v.H. des Verkehrswertes beträgt. Eine Sicherheitsleistung durch Bargeld ist gesetzlich nicht möglich.**